

Chapter 3 · Evaluating Business Ethics

Analisis Kasus —

Canada's Oil Sands.

Most Destructive Project on Earth atau Ethical Oil? Satu kasus dibedah dengan sembilan teori etika normatif dari Chapter 3.

Aslih Abnuri

25/574338/PEK/31801



Index.

KERANGKA

KASUS

SEMBILAN LENSA

PUTUSAN

01. Kerangka Analisis

Kenapa satu teori tidak cukup untuk kasus ini

02. Profil Oil Sands

Apa yang ditambang, seberapa besar, siapa pemainnya

03. Peta Pemangku Kepentingan

Enam pihak dengan kepentingan yang berbenturan

04. Dua Narasi

Most destructive project versus ethical oil

05. Penilaian Akibat

Egoism dan utilitarianism pada kasus

06. Penilaian Prinsip

Duty, rights, dan justice pada kasus

07. Penilaian Konteks

Virtue, care, discourse, postmodern

08. Matriks Putusan

Sembilan sorotan atas fakta yang sama

09. Evaluasi Klaim

Empat proposisi dari hasil analisis

10. Implikasi Manajerial

Pelajaran kasus dan konteks Indonesia

Kerangka Analisis Pluralis.

Kasus ini tidak memiliki jawaban tunggal, sehingga dibedah dengan sembilan teori.

CARA YANG BIASA

Pendekatan Teori Tunggal

Kasus dipusatkan menjadi satu pertimbangan tunggal. Kesimpulannya rapi, tetapi seluruh keberatan pihak lain hilang dari pandangan dan tidak pernah terjawab.

CARA CHAPTER 3

Pendekatan Pluralis

Setiap teori menyinari sisi yang tidak terlihat teori lain. Yang dicari bukan jawaban tunggal, melainkan pertimbangan mana yang paling berat menanggung beban argumen.

Sembilan lensa yang akan dijalankan

- | | | | | |
|---|---|--|---|--|
|  1. Egoism |  2. Utilitarianism |  3. Duty |  4. Rights |  5. Justice |
|  6. Virtue |  7. Care |  8. Discourse |  9. Postmodern | |

Sembilan sorotan atas satu rangkaian fakta yang sama. Itulah prisma pada Figure 3.2.

Profil Industri Oil Sands.

Campuran pasir, lempung, air, dan bitumen yang berat dan sangat kental.

140 rb km²

Luas deposit di Alberta, dengan Fort McMurray sebagai pusat industrinya

2,77 juta

Barel per hari pada 2017, naik dari 0,5 juta barel pada 1997

170 M barel

Cadangan terbukti Kanada, terbesar ketiga di dunia setelah Venezuela

99 %

Ekspor minyak Kanada yang mengalir ke Amerika Serikat

Perjalanan pengembangannya

1920-an	Paten pertama untuk proses pemisahan komersial
1960-an	Operasi komersial dimulai serius, tetapi lambat karena biaya ekstraksi tinggi
2000-an	Harga minyak melonjak. Shell, Chevron, Total, Exxon, dan CNOOC masuk
2012	Investasi tahunan memuncak di atas 30 miliar dolar Amerika
2018	Investasi turun sampai dua pertiga menjadi sekitar 10 miliar dolar per tahun

Peta Pemangku Kepentingan.

Setiap teori berikutnya memberi bobot berbeda pada keenam pihak ini.

01

Pemerintah Alberta

Pendapatan pajak, lapangan kerja, dan kedaulatan energi provinsi.

02

Perusahaan Minyak

Suncor, Syncrude, Shell, Chevron, Total, Exxon, dan CNOOC.

03

Pekerja Fort McMurray

Penghidupan langsung 206.000 orang beserta keluarganya.

04

Masyarakat Adat Hilir

Air, ikan, dan tanah adat di sepanjang Sungai Athabasca.

05

Organisasi Lingkungan

Sierra Club, Greenpeace, Environmental Defence, Pembina Institute.

06

Generasi Mendatang

Menanggung akibat iklim tanpa pernah hadir di meja perundingan.

Dua pihak terakhir tidak punya kursi di meja perundingan. Itu titik lemah paling serius dalam kasus ini.

Dua Narasi Berlawanan.

PENENTANG

Most Destructive Project on Earth

Emisi	20 persen lebih tinggi daripada minyak konvensional, 10 persen emisi nasional Kanada
Limbah	Kolam beracun 220 kilometer persegi berisi sekitar 1 triliun liter yang bocor
Habitat	Hutan boreal seluas Kota New York telah hancur, hanya 11 persen direklamasi
Proyeksi	Tambahan 50 sampai 150 juta ton emisi per tahun pada 2030

PENDUKUNG

Ethical Oil

Kerja	206.000 orang pada 2017, diproyeksikan menjadi 461.000 pada 2027
Ekonomi	CAD 1,6 triliun sepanjang 2017 sampai 2027, pajak CAD 139 miliar
Adat	CAD 3,3 miliar mengalir ke 399 perusahaan dari 65 komunitas adat
Tata Kelola	Diatur secara demokratis, tidak terjerat korupsi seperti produsen lain

Kedua kolom memakai data resmi yang sama sahnyanya. Sengketa ini bukan sengketa fakta, melainkan sengketa tentang apa yang layak dihitung.

Penilaian Berbasis Akibat.

Yang dinilai adalah hasil, bukan niat atau prosedurnya.

1 Egoism

Apakah ini kepentingan jangka panjang terbaik bagi Kanada dan perusahaannya?

Jangka pendek, jawabannya iya. Pajak, lapangan kerja, dan kedaulatan energi seluruhnya bertambah.

Masalahnya ada pada kata jangka panjang. Biaya iklim tidak pernah masuk ke dalam harga, karena generasi yang menanggungnya tidak hadir di pasar untuk menawar. Inilah market failure yang diakui egoism sendiri sebagai batas teorinya.

NETRAL, BATASNYA TERBUKA

2 Utilitarianism

Bila seluruh akibat untuk semua pihak dihitung, apakah kita lebih baik?

Act utilitarianism cenderung mendukung. Manfaat 206.000 pekerjaan hari ini nyata dan terukur, sedangkan kerugiannya tersebar dan sulit dikuantifikasi.

Rule utilitarianism menolak. Bila kelas tindakan ini menjadi aturan umum, target Paris menjadi mustahil dan kerugiannya melampaui manfaat mana pun.

TERBELAH

Dua teori dari keluarga yang sama, dua kesimpulan berbeda. Yang memisahkan hanya unit analisisnya.

Penilaian Berbasis Prinsip.

Yang dinilai adalah kewajiban, hak, dan keadilan distribusinya.

3 Ethics of Duty

Apa yang terjadi bila setiap negara bertindak seperti Kanada?

Kanada memegang cadangan terbukti terbesar ketiga. Bila Venezuela, Arab Saudi, Iran, dan Irak menerapkan prinsip yang sama, tidak ada anggaran karbon yang tersisa.

Maksim ini gagal diuniversalkan. Itu cukup untuk membatalkannya menurut Kant.

MENOLAK

4 Ethics of Rights

Hak siapa yang perlu dipertimbangkan, dan apakah martabatnya dihormati?

Pasal 23 UDHR mendukung: hak atas pekerjaan dan kondisi kerja yang adil terpenuhi bagi 206.000 orang.

Namun hak atas kesehatan komunitas hilir Athabasca dan hak atas tanah adat menentang. Prinsip Ruggie menuntut perusahaan menghormati hak lewat seluruh relasi bisnisnya.

MENDUKUNG BERSYARAT

5 Justice

Aturan apa yang Anda pilih bila tidak tahu akan terlahir sebagai siapa?

Manfaatnya tersebar secara nasional, bebannya terkonsentrasi pada komunitas hilir dan generasi mendatang.

Kriteria pertama Rawls tidak terpenuhi: kebebasan dasar atas air bersih dan kesehatan tidak terwujud sama rata, sehingga ketimpangan berikutnya tidak boleh dibenarkan.

MENOLAK

Penilaian Berbasis Konteks.

Yang dinilai adalah karakter pelaku, relasi, proses, dan bahasanya.

6 Virtue Ethics

Apa yang akan dilakukan orang yang layak dan jujur dalam posisi ini?

Mengukur diri terhadap negara terburuk adalah perbandingan ke bawah. Orang yang berbudi mengukur diri terhadap yang terbaik.

MENOLAK FRAMING

7 Ethic of Care

Bagaimana perasaan pihak lain, dan solusi mana yang memelihara relasi?

Komunitas hilir dan generasi mendatang adalah pihak yang berelasi, bukan variabel biaya. Yang dituntut adalah transisi yang adil, bukan penghentian mendadak.

TRANSISI ADIL

8 Discourse Ethics

Norma apa yang dapat disusun bersama lewat komunikasi yang terbuka?

Label ethical oil lahir dari kampanye berdana industri. Syarat imparsialitas dan tanpa manipulasi persuasif gagal dipenuhi sejak awal.

MENOLAK PROSES

9 Postmodern Ethics

Siapa yang diuntungkan oleh istilah yang dipakai untuk menyebut hal ini?

Oil sands terdengar netral, tar sands terdengar kotor. Perebutan istilah ini membuktikan bahasa ikut membentuk penilaian moral.

ANTI ABSOLUT

Matriks Sembilan Lensa.

1. Egoism	Biaya iklim tidak pernah masuk harga karena generasi mendatang tidak hadir di pasar	Netral
2. Utilitarianism	Act mendukung manfaat hari ini, rule menolak karena target Paris menjadi mustahil	Terbelah
3. Ethics of Duty	Prinsipnya gagal diuniversalkan ke seluruh negara pemilik cadangan terbesar	Menolak
4. Ethics of Rights	Hak atas pekerjaan terpenuhi, hak atas kesehatan dan tanah adat dilanggar	Bersyarat
5. Justice	Manfaat tersebar, beban terkonsentrasi. Kriteria pertama Rawls tidak terpenuhi	Menolak
6. Virtue Ethics	Mengukur diri terhadap negara terburuk adalah perbandingan ke bawah	Menolak framing
7. Ethic of Care	Komunitas hilir dan generasi mendatang adalah relasi, bukan variabel biaya	Transisi adil
8. Discourse Ethics	Label ethical oil lahir dari kampanye berdana industri, imparsialitas gagal	Menolak proses
9. Postmodern Ethics	Perebutan istilah oil sands dan tar sands membuktikan bahasa membentuk moral	Anti absolut

Tidak satu pun berbunyi mendukung tanpa syarat. Enam dari sembilan menolak, dua bersyarat, satu netral karena mengakui batasnya sendiri.

Evaluasi Klaim Ethical Oil.

Empat proposisi yang lahir dari kesembilan lensa di atas.

1

Perbandingan ke Bawah Bukan Argumen Moral

Bahwa Venezuela dan Arab Saudi lebih buruk tidak membuat tindakan Kanada menjadi benar. Virtue ethics menyebutnya mengukur diri pada standar terendah.

2

Cacat Prosedural Sejak Awal

Label ethical oil lahir dari kampanye berdana industri. Discourse ethics membatalkannya karena syarat imparsialitas gagal sejak awal.

3

Beban dan Manfaat Jatuh pada Pihak Berbeda

Manfaat tersebar nasional, beban terkonsentrasi pada komunitas hilir dan generasi mendatang. Rawls menolak susunan seperti ini.

4

Prinsipnya Runtuh Ketika Diuniversalkan

Bila seluruh pemilik cadangan terbesar berbuat sama, tidak ada anggaran karbon yang tersisa. Uji Kant gagal di titik ini.

Menolak klaim ethical oil bukan berarti menuntut penghentian mendadak. Itu pertanyaan yang berbeda.

Implikasi Manajerial.

01

Uji dengan Beberapa Teori

Klaim yang lolos satu teori sering runtuh pada teori kedua. Sembilan pertimbangan pada Tabel 3.8 adalah daftar periksa, bukan rencana sepuluh langkah.

02

Identifikasi Pihak Absen

Generasi mendatang dan komunitas hilir tidak punya kursi. Keputusan yang mengabaikan mereka rapuh secara moral sekaligus secara reputasi.

03

Cermati Pilihan Istilah

Oil sands atau tar sands, hilirisasi atau ekstraksi. Pilihan kata menentukan penilaian sebelum datanya sempat dibaca.

KONTEKS INDONESIA

Hilirisasi Nikel di Morowali dan Weda Bay

Strukturnya nyaris identik. Manfaat ekonominya besar dan terukur, biaya lingkungan dan sosialnya tersebar dan sulit dikuantifikasi. Narasi pembenarnya pun sama: nikel Indonesia dibutuhkan untuk transisi energi dunia.

Apakah narasi nikel yang etis lolos dari uji yang baru saja kita jalankan?

Simpulan Analisis.

1

Konvergensi, Bukan Kesepakatan

Sembilan teori berangkat dari premis yang berbeda, namun enam di antaranya tiba pada arah yang sama. Konvergensi dari pintu masuk yang berbeda itulah bukti terkuat yang bisa dihasilkan pluralism.

2

Klaimnya yang Gugur

Yang runtuh bukan industrinya, melainkan klaim bahwa industri ini etis. Pertanyaan tentang transisi, kompensasi, dan reklamasi masih terbuka dan tetap perlu dijawab.

3

Prisma Bekerja pada Kasus Nyata

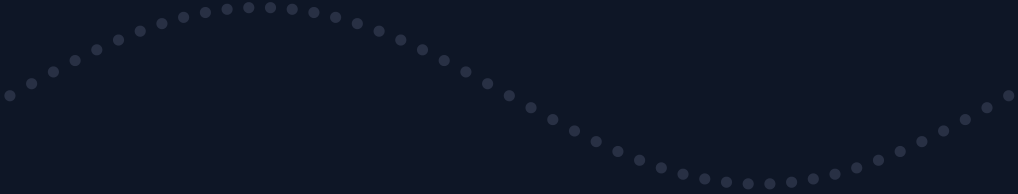
Satu lensa akan memberi jawaban yang rapi dan menyesatkan. Prisma memberi spektrum yang tidak nyaman, tetapi dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pihak yang terdampak.

Keputusan yang baik bukan yang menemukan teori paling benar, melainkan yang menyadari seluruh spektrum pertimbangan.

PESAN UTAMA FIGURE 3.2 • CRANE ET AL. (2019)



Terima Kasih.



Sembilan lensa, satu kasus, dan tidak ada satu jawaban. Itulah yang membuat kasus ini layak didiskusikan.



Aslih Abnuri

25/574338/PEK/31801